

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4953/2536

บริษัท ทักษิณา โฮลดิ้ง จำกัด
นาย ปกรณ์ จิโรจน์สินธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 1023, มาตรา 1167

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ความเกี่ยวพันระหว่างบริษัทกับกรรมกรนั้น ป.พ.พ มาตรา 1167ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยตัวแทน ดังนั้น ส. ในฐานะกรรมการย่อมบอกเลิกการเป็นผู้แทนโจทก์ในเวลาใด ๆ ก็ได้ และมีผลทันทีเมื่อแสดงเจตนาแก่โจทก์ตามมาตรา 826,827,386 หาใช่มีผลเมื่อโจทก์นำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วไม่ส่วนการบังคับให้จดทะเบียนตามมาตรา 1023 นั้น เป็นกรณีที่โจทก์จะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้จนกว่าจะได้พิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมถือเอาประโยชน์เช่นนั้นได้ โจทก์มอบอำนาจให้ จ. ฟ้องคดีโดยมี ส. ร่วมลงลายมือชื่อกับกรรมกรอื่นของโจทก์กระทำการแทนโจทก์ แต่ ส. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมกรของโจทก์ไปก่อนหน้านี้อยู่แล้ว การกระทำของ ส.จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ จ. ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมอบอำนาจให้นายจิรัฐ ลาวัลย์ตระกูล เป็นผู้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายต่อมาเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า นายแสงชัย ชัยพัฒนาการ นายไชยรงค์ ช่างนิมิตรและนายเจริญ ประสิทธิ์วรากล จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์หรือไม่ จำเลยไม่รับรอง วันที่ 7 ธันวาคม 2530 บุคคลทั้งสามไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่ออันแท้จริงของนายไชยรงค์ นายแสงชัยหรือนายเจริญ ตราประทับของโจทก์เป็นตราปลอม คดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปีนับจากวันที่ลงในเช็ค ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยออกเช็คให้โจทก์เพื่อเป็นหลักฐานทางบัญชีมิใช่ออกให้เพื่อชำระหนี้ หากเช็คมีมูลหนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระ จำเลยยังไม่ผิดนัด โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกว่านายจิรัฐ ลาวัลย์ตระกูล ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่านายจิรัฐผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความยอมรับว่านายแสงชัย ชัยพัฒนาการ กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ซึ่งร่วมลงลายมือชื่อกับนายไชยรงค์ ช่างนิมิตร กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์อีกนายหนึ่งมอบอำนาจให้นายจิรัฐฟ้องจำเลยคดีนี้ได้

ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 1

พฤษภาคม 2530 แล้วตามสำเนาหนังสือลาออกเอกสารหมายเลข 2 แต่ตามหนังสือมอบอำนาจให้นายจิรัฐพงศ์คตินี้ตามเอกสารหมายเลข 6 ปรากฏว่าลงวันที่ 7 ธันวาคม 2530 เป็นวันที่หลังจากนายแสงชัยลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์แล้ว หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งมีนายแสงชัยร่วมลงลายมือชื่อด้วย จึงไม่ต้องด้วยข้อบังคับของโจทก์ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 5 ที่กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ คือ นายแสงชัยชัยพัฒนาการ นายไชยยงค์ พงษ์นิมิตร และนายเจริญ ประสิทธิ์วรากล โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทจึงจะกระทำการผูกพันโจทก์ การที่นายแสงชัยพ้นจากสภาพเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ด้วยการลาออกแล้วยังมาร่วมลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้นายจิรัฐพงศ์คตินี้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 6 อีกเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ นายจิรัฐจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ ที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่าการลาออกของนายแสงชัยยังไม่มีผลตามกฎหมายเพราะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นว่าความเกี่ยวพันกันในระหว่างบริษัทโจทก์กับนายแสงชัยผู้เป็นกรรมการนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 กำหนดให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยตัวแทน ฉะนั้นนายแสงชัยย่อมจะบอกเลิกการเป็นผู้แทนของโจทก์เสียในเวลาใด าก็ได้ทุกเมื่อและย่อมมีผลทันทีเมื่อได้แสดงเจตนาแก่โจทก์ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 826, 827, 386 หาใช่มีผลต่อเมื่อโจทก์ได้นำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วไม่ส่วนการบังคับให้จดทะเบียนตามมาตรา 1023 นั้น เป็นกรณีที่โจทก์จะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ จนกว่าจะได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมจะถือเอาประโยชน์เช่นนั้นได้ ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์ในปัญหาข้ออื่นอีกต่อไป"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>